

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1288/2533	นางสงวน วงศ์อุดมรัตน์	โจทก์
	นางแสง บุญเจียง	ผู้ร้อง
	นางหมื่น บุญเจียง	จำเลย
	นายวิเศษ ม่วงจำ่า ทนายผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264, มาตรา 288

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีทางจะชนะโจทก์ได้ ถ้าคดีต้องบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีนี้แล้วจะเกิดความเสียหายกับผู้ร้องอย่างยิ่ง จึงขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างฎีกา โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 60)

คดีสืบเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องว่าการที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์สินคือ บ้านไม้ชั้นเดียวเลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง ราคา 10,000 บาท อ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องได้สร้างบ้านหลังดังกล่าวเมื่อต้นปี พ.ศ. 2509 และอยู่กินเป็นสามีภรรยาภากับนายสำราญ ตรีแจ่มในบ้านดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน มีบุตรด้วยกัน 3 คน ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2 ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57,56)

คำสั่ง

ให้งดการขายทอดตลาดบ้านที่โจทก์นำยึดไว้ชั่วคราวในระหว่างฎีกา

ให้งดการขายทอดตลาดบ้านที่โจทก์นำยึดไว้ชั่วคราวในระหว่างฎีกา

(สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุ่งทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ